Le cadre juridique du e-commerce

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Règles générales du e-commerce **3**

A. Publicité et principe d'identification....3

B. Publicité mensongère et publicité comparative....3

C. Informations préalables....4

II. Exercice : Quiz **4**

III. Formation du contrat **5**

A. Contrat électronique....5

B. Délai de rétractation....5

C. Signature électronique....6

IV. Exercice : Quiz **6**

V. Exécution du contrat **7**

A. Paiement électronique....7

B. Responsabilité contractuelle....8

C. Droit de la preuve....8

VI. Exercice : Quiz **8**

VII. Protection des actifs de la marque **9**

A. Actifs de la marque....9

B. Protection de la marque en elle-même....10

C. Protection des actifs de la marque par le droit d'auteur....10

D. Autres moyens de protection des actifs immatériels....11

VIII. Exercice : Quiz **12**

IX. Essentiel **12**

X. Auto-évaluation **13**

A. Exercice....13

B. Test....13

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Règles générales du e-commerce

Contexte

53 000 milliards d'€, c'est ce que pèse actuellement le e-commerce. Une partie commerce en ligne est internationale. Or, les règles internationales qui l'encadrent sont encore peu nombreuses.

L'ampleur du phénomène a poussé l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) à organiser des négociations entre 76 pays, en vue de l'élaboration de règles communes. En attendant, ce sont les règles de chaque état ou de l'Union Européenne (pour les pays membres) qui s'appliquent au e-commerce.

Le e-commerce ou commerce électronique est défini par la loi pour la confiance dans l'économie numérique.

« *Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services* ».

Les règles en matière de contrats à distance et tout particulièrement la directive européenne du 20 mai 1997 sont donc applicables au e-commerce.

Par ailleurs, en l'absence de précisions, les règles en matière de commerce électronique concernent aussi bien les particuliers que les professionnels.

Il convient de s'intéresser aux règles applicables en matière de commerce électronique, et ceci depuis la proposition commerciale jusqu'à l'exécution contractuelle, en passant par la formation du contrat.

A. Publicité et principe d'identification

La publicité est partout sur internet. Les « *cookies* » permettent de cibler le consommateur et de personnaliser le contenu.

Le principe de base en matière de publicité est l'**identification.** Que signifie le principe d'identification ?

Définition

L'identification signifie que, quel que soit le support, site web ou e-mail, la publicité doit être identifiée comme telle. L'internaute doit pouvoir **reconnaître le message comme étant un message publicitaire**. En ce qui concerne les e-mails, cette identification doit pouvoir se faire sans même ouvrir le message.

De plus, l'internaute doit également pouvoir identifier la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est réalisée.

Enfin, pour les sites rédigés en français, l'usage du français est obligatoire.

Le non-respect de l'ensemble de ces règles est sanctionné pénalement de deux ans d'emprisonnement et 37 500 € d'amende.

B. Publicité mensongère et publicité comparative

Au principe d'identification, s'ajoutent les règles habituelles applicables en matière de publicité.

La **publicité trompeuse et mensongère** est interdite. Ce type de publicité vise à **créer une confusion** dans l'esprit du consommateur entre le produit ou service présenté et le produit ou service d'une autre marque.

Elle vise également à l'**induire en erreur via des affirmations fausses**. C'est la personne physique ou morale à l'origine de la publicité qui est responsable de l'infraction et non le responsable du site en ligne. Ce dernier se contente en général de mettre en ligne la publicité. Il convient toutefois de clarifier le rôle de chacun.

Est également réglementée la **publicité comparative**. La publicité comparative est **légale** si son contenu n'induit pas le consommateur en erreur et si elle respecte les principes de loyauté et de véracité. Les biens ou services comparés doivent répondre aux mêmes besoins et présenter des caractéristiques similaires.

Le législateur a dû compléter cette législation, du fait du développement des comparateurs de prix sur internet.

L'article L 111-6 du Code de la consommation applicable depuis le 1er juillet 2016 précise que toutes les personnes qui fournissent des informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques d'un bien ou service, doivent apporter une **information loyale, claire et transparente**.

La loi pour une république numérique du 7 octobre 2016 impose aux opérateurs de plateforme en ligne de préciser leurs modalités de référencements et leurs critères de classement.

C. Informations préalables

C'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 qui a listé les mentions obligatoires de l'offre commerciale.

- Ces mentions doivent permettre d'**identifier le commerçant**. Figurent donc dans l'offre ses noms et prénom ou dénomination sociale, son adresse, ses coordonnées et des informations précisant si son activité est réglementée. Les commerçants doivent également faire apparaître leur numéro d'immatriculation au registre du commerce ou au registre des métiers et leur numéro d'identification à la TVA.
- L'**éditeur du site internet** doit également être identifiable, via son nom ou sa dénomination sociale, son adresse et ses coordonnées.
- Enfin, l'**offre doit être complète** et comprendre le prix en euros, toute taxe comprise, les frais éventuels de livraison, les modalités de paiement, les caractéristiques du bien ou services, les garanties, le délai de rétractation et les conditions de résiliation, si nécessaire.

Si le commerçant collecte des informations à caractère personnel sur les clients ou futurs clients, afin de se constituer un fichier de prospects par exemple, il doit le **déclarer à la CNIL**, mais également en **informer les clients**. Pour ce faire, il doit obtenir leur autorisation, les informer sur le droit d'accès et de rectification, ainsi que sur la durée de stockage.

Exercice : Quiz

Question 1

Le principe d'identification consiste à permettre d'identifier la marque du produit proposé à la vente via un site en ligne.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

Lorsque la publicité est mensongère, c'est la personne qui est à l'origine de la publicité qui est responsable.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La loi pour une république numérique impose aux opérateurs de plateforme en ligne qui proposent une comparaison de produits ou services de communiquer sur les modalités de référencement et les critères de classement.

- Vrai
- Faux

Question 4

L'offre commerciale doit contenir des mentions obligatoires.

- Vrai
- Faux

Question 5

Le commerçant qui collecte des informations à caractère personnel sur le client doit informer la chambre de commerce et de l'industrie.

- Vrai
- Faux

III. Formation du contrat

A. Contrat électronique

En vertu du principe du consensualisme, un contrat se forme à la rencontre des consentements des parties. Mais comment se matérialise cette rencontre des consentements lorsqu'il s'agit d'un contrat électronique ?

En raison des risques d'erreurs que recèle la conclusion d'un contrat électronique, comme les erreurs de compréhension, ou les clics involontaires par exemple, le formalisme est particulier et a été précisé par la loi pour la confiance dans l'économie numérique.

Outre l'obligation d'information préalable, la loi a imposé le système du **double clic** pour valider l'acceptation. Un premier clic permet au consommateur de vérifier sa commande et d'éventuellement la corriger. Le deuxième clic permet de confirmer sa commande. Celle-ci devient alors définitive.

La loi a également imposé l'envoi d'un **accusé de réception** sans délai injustifié de la part du vendeur. Cet accusé de réception ne conditionne pas la validité du contrat, mais sert de preuve en cas de litige. Il comporte l'ensemble des informations relatives à la commande.

B. Délai de rétractation

Toute vente à distance prévoit un délai de rétractation au profit du consommateur. Le client n'ayant pas pu voir le produit, on estime qu'il peut se tromper ou être déçu sur la couleur par exemple. On lui offre donc la possibilité de retourner le produit acheté.

Le commerce électronique n'échappe pas à la règle. Depuis une directive européenne de 2011, le délai de rétractation est de **14 jours** à partir du lendemain du jour où le client prend possession du bien ; concernant le service, le délai de rétractation court à partir du jour d'acceptation de la prestation.

Le délai de rétractation ne nécessite **aucune justification** de la part du client et le vendeur ne peut lui réclamer le paiement de pénalités. La loi Chatel précise que « *le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées* ». Le remboursement se fait dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle le client a informé le vendeur de sa volonté de rétractation. Toutefois, des frais de retour peuvent être demandés au client.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Certains produits ou services échappent au droit de rétractation, mais à la condition que cette particularité soit **mentionnée au client**, au moment de l'achat. Il s'agit :

- Des biens confectionnés sur mesure,
- Des produits périssables tels que les produits alimentaires,
- Des CD, DVD, etc. qui ont été ouverts par l'acheteur,
- Des journaux et magasines,
- Des prestations de loisirs, hébergements, etc.

C. Signature électronique

La **signature électronique** a été instituée par une directive européenne du 13 décembre 1999 et reprise en droit français par une loi du 13 mars 2000.

Définition

L'article 1316-4 du Code civil donne une définition de la « *signature* ». La signature « *nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de ces actes* ».

Cette définition pose les conditions de l'authentification d'une signature, mais n'apporte pas de précision quant à la forme, de façon à englober tous les supports.

La signature électronique doit donc permettre d'**identifier l'auteur**, tout comme le ferait la signature manuscrite. Pour cela, un dispositif et un certificat doivent être mis en place pour garantir que la signature émane bien des parties au contrat.

C'est un **tiers**, prestataire de service qui délivre ce certificat. Ce tiers doit répondre à un degré de qualité imposé par la loi. Parmi ces prestataires, nous trouvons par exemple Certeurope ou Yousign. Ces prestataires utilisent la **cryptologie** de façon à sécuriser les données. La **blockchain** devrait à terme se généraliser et remplacer la cryptologie.

Dès lors que la signature électronique permet d'identifier les parties et que le système de certification en garantit l'intégrité, la signature électronique est **recevable en justice**. Un document signé électroniquement a donc la même valeur de preuve qu'un document manuscrit.

Exercice : Quiz

Question 1

Lors d'un contrat électronique, la rencontre des consentements se matérialise par le double clic.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

L'accusé de réception envoyé par le vendeur lors d'une commande en ligne est une condition de validité du contrat.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

En matière de vente à distance, il existe un délai de rétractation de 14 jours.

- Vrai
- Faux

Question 4

La signature électronique doit permettre d'identifier l'auteur pour être valable.

- Vrai
- Faux

Question 5

Le certificat authentifiant la signature électronique peut être envoyé par n'importe quelle banque.

- Vrai
- Faux

V. Exécution du contrat

A. Paiement électronique

La majorité des transactions d'e-commerce font l'objet d'un **paiement électronique**. Le paiement électronique est un moyen d'effectuer le paiement d'une transaction commerciale sur internet. Du fait des risques liés à l'interception des données bancaires, le paiement électronique nécessite l'utilisation de **systèmes de cryptage**, pour sécuriser la transaction.

Les systèmes les plus fréquemment utilisés sont :

- Le **protocole SSL**. Pour le client, ce système de sécurisation se matérialise par un cadenas situé au niveau de l'URL et la mention HTTPS,
- Le **3D secure**. Ce système a été créé par Visa et Mastercard. Il nécessite la saisie par le client du numéro de sa carte, de la date de validité de la carte et du cryptogramme à trois chiffres qui se trouve au dos de la carte. Dans un deuxième temps, la banque envoie au client un SMS contenant un code que ce dernier doit saisir,
- Le système des **codes à usage unique**. Le code est fourni par la banque et ne peut être utilisé qu'une fois par le client.

La **directive sur les services de paiement dite directive PSD2**, entrée en vigueur le 13 janvier 2018 impose aux prestataires de services de paiement l'application d'une authentification forte du client. Mais qu'est-ce qu'une authentification forte ?

Définition

L'authentification forte consiste à combiner **au moins deux éléments concernant le client.** Ces éléments peuvent être un élément de connaissance du client tel qu'un mot de passe, un élément reçu comme un code par SMS, ou un élément le concernant personnellement, tel qu'une empreinte digitale.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

B. Responsabilité contractuelle

Comme dans tout contrat, les parties signataires ont des obligations. Le non-respect des obligations entraîne la responsabilité contractuelle. Ce principe est entériné par l'article 15 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Selon cet article « *le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance* ».

En quoi s'engage le vendeur à distance ?

Le vendeur s'engage à respecter l'obligation notée au contrat, à respecter les délais de livraison ou d'exécution de la prestation et à respecter les garanties. Il répond également de la bonne exécution des prestations fournies par les prestataires qui concourent à l'exécution du contrat, transporteur, sous-traitant, banquier par exemple.

Il peut toutefois s'**exonérer de sa responsabilité** si l'acheteur a commis une faute, en cas de force majeure ou du fait d'un tiers. En cas d'inexécution de l'obligation ou d'exécution partielle, il sera redevable de dommages-intérêts. C'est le contrat qui détermine la responsabilité contractuelle.

Toutefois, les **clauses abusives** sont dites **nulles et non avenues**. Une clause abusive a pour effet de créer un **déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat**. Si une clause est abusive, on considère qu'elle est inexistante. De son côté, l'acheteur se doit de respecter ses obligations et donc de payer le prix.

Si en théorie les règles sont claires, en pratique lorsque les litiges sont transfrontaliers ou internationaux, l'acheteur a des difficultés à faire reconnaître ses droits. En Europe, si le professionnel ne traite pas la demande de l'acheteur, il existe une procédure amiable qui évite une action en justice.

La Commission européenne a mis à disposition des consommateurs une **plateforme de règlement des litiges du e-commerce**. Cette plateforme est ouverte aux résidents de l'Union européenne, de la Norvège, de l'Islande ou du Liechtenstein. La plainte est traitée par un organisme de règlement amiable des litiges.

C. Droit de la preuve

Définition

Les preuves sont des procédés qui permettent d'établir l'**existence d'un acte ou fait juridique**. Prouver ses dires est particulièrement important lors d'un litige. Divers modes de preuve sont reconnus par le Code civil. Il en est ainsi de l'aveu, du témoignage, mais surtout de l'écrit. Se pose alors la question de la valeur de l'écrit numérique.

Nous avons vu précédemment deux choses :

- Premièrement, que l'écrit sous forme électronique ne vaut preuve qu'à la condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité,
- Deuxièmement, qu'un document signé électroniquement avait la même valeur de preuve qu'un document manuscrit.

Mais quid de la valeur d'un document numérisé dont on ne peut produire l'original qui a été détruit ?

Selon l'article 1379 du Code civil « *La copie fiable a la même force probante que l'original* ». Cet article découle de l'ordonnance du 10 février 2016 sur la réforme des contrats. Plusieurs conditions sont posées :

- La copie doit être **fiable**, c'est-à-dire identique à l'originale tant du point de vue de la forme que du fond,
- La copie doit être conservée **sous forme PDF** assortie d'une signature électronique,
- Le juge pourra exiger l'original si ce dernier existe toujours.

Exercice : Quiz

Question 1

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Le 3D secure et le protocole SSL sont des systèmes de cryptage qui permettent de sécuriser les transactions.

- Vrai
- Faux

Question 2

L'authentification forte imposée par la directive PSD2 consiste à combiner trois éléments personnels du client.

- Vrai
- Faux

Question 3

L'acheteur en e-commerce qui n'est pas livré n'a d'autre choix que d'intenter une action en justice.

- Vrai
- Faux

Question 4

Un document numérisé peut avoir la même valeur qu'un original.

- Vrai
- Faux

Question 5

Un juge peut exiger l'original d'un acte si ce dernier existe.

- Vrai
- Faux

VII. Protection des actifs de la marque

A. Actifs de la marque

Les actifs de la marque sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Mais à quoi correspond la propriété intellectuelle ?

Définition

Il s'agit :

- Des brevets ou inventions techniques,
- Des dessins et modèles,
- Des droits d'auteur,
- Des bases de données,
- De la marque en elle-même.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

L'entreprise détient sur ces actifs un **droit de propriété** et donc à ce titre détient des droits tels que le droit d'exploiter l'actif, d'en tirer profit voire de le détruire.

Dans chaque pays, un organisme existe, dédié à la protection de la propriété intellectuelle. En France, c'est **L'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)**.

La propriété intellectuelle s'organise en deux branches :

- La propriété industrielle qui nécessite un dépôt, c'est le cas pour les brevets ou la marque,
- Les droits d'auteur pour les logiciels, bases de données, etc., qui ne nécessitent aucune formalité.

B. Protection de la marque en elle-même

Définition

Une marque est un signe distinctif qui permet de distinguer les produits ou services d'une entreprise des produits et services d'une autre marque.

Une marque doit donc être :

- Distinctive,
- Disponible,
- Cette protection est de plus conditionnée par l'exploitation.

Pour pouvoir être protégé en tant que marque, le signe distinctif doit être **enregistré auprès de l'INPI** (Institut National de la Propriété Industrielle) dans la catégorie des produits ou services que propose l'entreprise. La protection est alors de 10 ans, renouvelable indéfiniment.

Lors du dépôt, il est conseillé d'effectuer une **recherche d'antériorité** de la marque auprès de l'INPI. Cela consiste à rechercher si une autre entreprise n'a pas déjà enregistré la marque.

Si c'est le cas, cette entreprise possède un droit antérieur qui lui permet d'intenter une action en justice pour faire respecter ses droits et notamment faire cesser l'utilisation de la marque par l'entreprise arrivant postérieurement.

Notez qu'une entreprise a pu développer une marque et ne pas la déposer. Si la marque est notoire, l'entreprise possède un droit antérieur même sans dépôt.

Sont ainsi protégées les marques en elle-même, mais également les noms de domaine se rapportant à la marque.

C. Protection des actifs de la marque par le droit d'auteur

L'ensemble des actifs immatériels de l'entreprise peuvent éventuellement être protégés par le droit d'auteur. La condition en est l'**originalité**.

- **Site internet** : cette règle vaut pour le site internet dans son ensemble (agencement des différents éléments composant le site) ou pour chacun des éléments du site pris indépendamment (arborescence du site, logo, texte, images, photos, etc.). Cette précision est importante, car l'ensemble des éléments du site n'ont pas forcément le même auteur.

  La photo d'un produit peut, avec une certaine mise en scène, entrer dans ce cadre juridique. Par contre, si la photo est simplement descriptive, elle pourra être copiée.

  La Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a précisé que « *la mise en ligne d'une œuvre protégée par le droit d'auteur sur un site internet, autre que celui sur lequel a été effectuée la communication initiale avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, doit être qualifiée de mise à disposition d'un public nouveau* ». Cela sous-entend qu'une nouvelle autorisation est nécessaire,

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- **Logiciel** : selon l'article L.111-2 du Code de la propriété intellectuelle, le droit d'auteur protège le logiciel en lui-même, mais également les matériaux de conception préparatoire. Autrement dit, sont susceptibles d'être protégés :
  - Le cahier des charges comprenant des solutions ou des analyses,
  - Le code source du programme,
  - Les interfaces graphiques,
  - Le document d'utilisation,
  - Le titre du logiciel, etc.

  Par contre, la protection n'est pas retenue pour :
  - Les langages de programmation,
  - Les fonctionnalités,
  - Les algorithmes,
- **Bases de données** : l'originalité de l'architecture de la base de données lui confère le caractère de création intellectuelle. L'élément déterminant est donc le choix et la disposition des matières. Par contre selon une directive européenne, les programmes d'ordinateur utilisés dans la fabrication ou le fonctionnement des bases de données accessibles par des moyens électroniques ne peuvent être protégés par le droit d'auteur.

D. Autres moyens de protection des actifs immatériels

Il existe d'autres moyens que le dépôt et les droits d'auteur pour protéger des actifs.

Exemple

Par exemple, le nom de domaine qui peut être protégé par le droit de la marque peut également l'être par l'action en **concurrence déloyale**. Tout comme la dénomination sociale de l'entreprise, le nom de domaine n'est pas un titre de propriété intellectuelle, mais un signe distinctif. Il convient donc d'appliquer les règles de la responsabilité civile pour protéger ces noms.

En effet, il n'existe pas de définition de concurrence déloyale. C'est la jurisprudence qui en a défini les contours et s'est appuyée sur la responsabilité civile délictuelle.

L'entreprise qui engage une action en concurrence déloyale devra prouver :

- Qu'elle a subi un préjudice,
- La faute du concurrent. La faute peut être constituée par le fait d'utiliser un nom de domaine identique ou proche, dans le but de créer une confusion,
- Et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.

La confusion sera appréciée à partir de différents éléments :

- La ressemblance phonétique ou visuelle des noms de domaine,
- La similitude de produits ou services proposés par les entreprises en conflit,
- La zone de chalandise de ces entreprises.

La base de données peut être protégée par le droit d'auteur si elle présente un caractère original, mais également par le **droit sui generis**.

L'article L.341.1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit un régime spécifique de protection appelé droit « *sui generis* » (« *de son propre genre* » en latin c'est-à-dire droit qui ne peut être classé dans aucune catégorie existante).

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La protection est accordée si le producteur de la base de données justifie « *d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel consacré à sa constitution, sa vérification ou sa présentation* ». Ce sont les tribunaux qui apprécient le caractère substantiel c'est-à-dire l'importance des dépenses financières.

La durée de la protection est de 15 ans à compter du 1er janvier qui suit l'achèvement de la fabrication de la base de données, mais cette durée peut être prolongée par périodes de 15 ans, si le producteur justifie de nouveaux investissements financiers ou humains.

Exercice : Quiz

Question 1

La marque d'une entreprise fait partie de la propriété intellectuelle.

- Vrai
- Faux

Question 2

Une marque enregistrée auprès de l'INPI est protégée pendant 20 ans.

- Vrai
- Faux

Question 3

Les noms de domaine peuvent être protégés par le droit des marques.

- Vrai
- Faux

Question 4

Le droit d'auteur ne permet pas de protéger un site internet.

- Vrai
- Faux

Question 5

Une base de données peut être protégée soit par les droits d'auteur soit par les droits sui generis.

- Vrai
- Faux

IX. Essentiel

Le droit du e-commerce évolue en permanence. Les e-commerçants doivent respecter une législation précise qui concerne les mentions légales, les obligations du e-commerçant, la collecte des données personnelles, la conclusion du contrat, les délais, etc. Des obligations plus lourdes pèsent sur les e-commerçants afin de protéger le consommateur. Cette protection est assurée notamment grâce au délai de rétractation de 14 jours.

Le non-respect de ces obligations entraîne leur responsabilité. Bien que nombreuses, les règles peinent à protéger le consommateur face à des e-commerçants basés à l'étranger. Or, de nombreux internautes n'hésitent pas à faire des achats sur des sites non français.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

S'il est apparu nécessaire de protéger le consommateur, il est devenu essentiel de protéger les actifs immatériels des cybermarchands. Ce sont les droits d'auteur, les droits des marques, l'action en concurrence déloyale qui assurent alors ce rôle.

X. Auto-évaluation

A. Exercice

Émilie qui habite Lunéville a acheté le 25 janvier N, sur un site d'e-commerce, un lecteur de CD Bluetooth et deux CD de musique de relaxation. Elle a bien vérifié l'existence du cadenas au niveau de l'URL et elle a pu vérifier sa commande avant un deuxième clic et le paiement de sa commande.

À la réception de sa commande, le 28 janvier N, elle s'empresse de tester le matériel. Si le lecteur lui donne entière satisfaction, les CD par contre ne sont pas à son goût. Elle trouve les musiques de relaxation trop dynamiques et peu relaxantes. Elle souhaite les retourner.

Question 1

Émilie vous demande si elle peut retourner les deux CD au cybermarchand.

Question 2

Émilie s'interroge par ailleurs sur le sérieux du site sur lequel elle vient d'acheter ses produits. En effet, elle n'a pas reçu d'accusé de réception. Elle vous interroge sur le rôle de cet accusé de réception.

B. Test

Exercice 1 : Quiz

Question 1

Le contrat sur support électronique :

- ○ A la même valeur que le support papier
- ○ A une valeur moindre que le support papier
- ○ N'a pas de valeur

Question 2

Pour qu'une signature électronique soit recevable en justice, il faut :

- ○ Qu'elle soit certifiée par une banque
- ○ Qu'elle permette d'authentifier les parties et qu'un certificat en garantisse l'authenticité
- ○ Qu'elle permette d'authentifier les parties et qu'une banque en garantisse l'authenticité

Question 3

Le cybermarchand peut s'exonérer de sa responsabilité :

- ☐ En cas de force majeure
- ☐ Si une clause au contrat le prévoit
- ☐ En cas de fait imputable à l'acheteur

Question 4

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Une base de données peut-être protégée par :

- [ ] L'action en contrefaçon
- [ ] Le droit d'auteur
- [ ] Le droit sui generis

Question 5

Pour protéger un nom de domaine en tant que marque, il est nécessaire d'effectuer un dépôt auprès de :

- ○ L'INPI
- ○ L'AFNIC
- ○ La CNIL

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite